

Nr. 197 Referentenbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 17. Dezember 1937, 10 Uhr

R 22/2157, Bl. 53–54 Niederschrift des RAM, Umdruck

Anwesend: MD Knoll (Vorsitz), MR Gisbertz, ORR Bellinger, Ass. Küster (RAM); LGR Geßler (RJuM); RR Franken (RFM); v. Hummel (Stab des StdF); RAss. Althans (RIM).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN DER NOTVERORDNUNG VOM 6. OKTOBER 1931 ÜBER KLEINSIEDLUNGEN UND KLEINGÄRTEN¹]

[...] ²

Die Besprechung hatte folgendes Ergebnis:

Allseitig wurde anerkannt, daß dem Kleingartenwesen im Rahmen der Maßnahmen, die eine Verbindung der städtischen Familien mit dem Boden erstreben, eine besondere Bedeutung beizumessen sei, weil es sich auf breitester Grundlage mit verhältnismäßig geringen Mitteln fördern lasse. Um so bedauerlicher ist deshalb, daß die Zahl der Kleingärten in den letzten Jahren entgegen dem Willen der Partei und des Staates nicht nur nicht gewachsen, sondern sogar in vielen Städten zurückgegangen ist, weil das Land für andere Zwecke in Anspruch genommen wird³. Die hierdurch bedingten Räumungen haben die Kleingärtner besonders aus dem Grunde erbittert, weil ihnen nicht immer geeignetes Ersatzland bereitgestellt werden konnte, das dauernd kleingärtnerisch zu bewirtschaften ist. Dies hat bereits vielfach in Kleingärtnerkreisen zu der Ansicht geführt, der nationalsozialistische Staat messe dem Kleingartenwesen keinen Wert bei; über kurz oder lang würden alle Anlagen verschwinden, es habe daher keinen Zweck, sich um solche Gärten zu bewerben.

Abhilfe ist nur dadurch möglich, daß die Gemeinden in die Lage versetzt werden, solches Land zu erwerben, nötigenfalls im Wege der Enteignung. An sich bietet hierzu die Notverordnung vom 6. Oktober 1931 eine Handhabe⁴, allerdings nur dann, wenn das Land für Erwerbslose bestimmt

¹ 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6. 10. 1931, 4. T. Kap. II Art. III: *Vorstädtische Kleinsiedlung und Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose* (RGBl. I S. 537, 552). Zur Vorbereitung der entspr. Vorschriften s. ARW, Kab. Brüning I/II, Nrr. 465 P. 2, 479, 498 Anm. 12. – Den Entwurf einer ÄndVO hatte das RAM am 4. 12. 1937 den nächstbeteiligten Ressorts zugestellt und dabei gleichzeitig zu dieser Besprechung eingeladen; R 22/2157, Bl. 31 f. Vm. des LGR Geßler über das Ergebnis: ebd. Bl. 36. Vgl. APK I 2. Reg. Nr. 22711.

² Enth. Teilnehmerliste. Dort für Althans fälschlich: Althaus.

³ Mit RdErl. vom 4. 3. 1936 hatte der RAM den Landesregierungen und preuß. RegPräs. einen wirkungsvolleren Kündigungsschutz für Kleingärten zur Pflicht gemacht und ausgeführt: „Nach einhelliger Ansicht der Reichsregierung ist das Kleingartenwesen neben der Kleinsiedlung das wichtigste Mittel, um der drohenden Verstädterung unseres Volkes mit all ihren verhängnisvollen Folgen entgegenzuwirken: Der Kleingarten verbindet die städtischen Familien mit dem Boden, sichert ihnen eine bessere, zweckdienliche Ernährung und läßt ihre Kinder gesund heranwachsen. Mögen andere Maßnahmen, die dasselbe Ziel verfolgen, vor allem die Kleinsiedlung, noch so weitgehend gefördert werden, stets wird es zahlreiche Familien in den Städten geben, die hiervon nicht erfaßt werden können. [...] Wird eine Kleingartenanlage für andere Zwecke verwendet, so bedeutet dies nicht nur die Vernichtung von Werten, die von den Kleingärtnern mit zähem Fleiß, sorgsamer Pflege und erheblichen Opfern geschaffen sind, sondern vor allem auch – und dies ist das Entscheidende – die Zerstörung der seelischen Verbindung mit dem Boden, welche die Familien in ihren Gärten gefunden haben.“ Deshalb sei in allen Fällen, in denen ein wichtiger Kündigungsgrund anerkannt werden müsse, zugleich „darauf hinzuwirken, daß geeignetes Ersatzland zur Dauernutzung beschafft wird“. R 3001/10188, unfol.

⁴ Nach § 11, soweit „geeignetes Land in passender Lage zu angemessenem Preise nicht zur Verfügung“ stand. Die Enteignung landwirtschaftl. und gärtnerischer Familienbetriebe war ausgeschlossen.

ist. Diese einengende Vorschrift ist jetzt, nachdem die Arbeitslosigkeit behoben ist, wertlos und muß ausgedehnt werden⁵. Die Vorschriften der §§ 2 und 3 des Entwurfs sind notwendig, um den Gemeinden die Aufnahme des Landes finanziell zu erleichtern⁶.

Der Vertreter des Reichsjustizministeriums wies darauf hin, daß die Ausdehnung der erleichterten Enteignungsbefugnis für Verwaltungsbehörden den Absichten seines Herrn Ministers⁷ zuwiderlaufe. Erwünschter sei, hierfür ein besonderes Verfahren unter Einbau der Gerichte als entscheidender Stelle vorzunehmen. Auf Vorhalt, daß es sich hierbei lediglich um einen geringfügigen Ausbau bereits vorhandener Vorschriften handle, gab er dies zu, bat jedoch, dies nicht bestimmend für das allgemeine Enteignungsrecht sein zu lassen⁸.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers begrüßte den Verordnungsentwurf. Aus politischen Gründen setze die Partei sich für eine nachdrückliche Förderung des Kleingartenwesens ein. Hierbei biete der Entwurf eine wichtige und notwendige Handhabe. Das Inkraftsetzen der notwendigen erweiterten Enteignungsbefugnis dürfe man nicht durch einen Streit über Verfahrensvorschriften hinausschieben oder hindern.

Bei der Aussprache über die einzelnen Vorschriften wurde zum § 2 gefordert, durch Ausführungsbestimmungen müsse klargelegt werden, daß nicht in allen Fällen als Entschädigung wiederkehrende Leistungen gefordert werden könnten. Dies wurde zugesagt und hierbei festgestellt, daß es sich in der Regel um zeitlich befristete Leistungen handle, jedoch nach Lage des Einzelfalles nicht ausgeschlossen sein solle, dauernde Renten, z. B. an Stiftungen, zuzuerkennen.

Zur Klarstellung soll der im § 2 vorgeschlagene Abs. 6 durch den Satz ergänzt werden: „Der Anspruch auf Rückübereignung nach § 12 bleibt unberührt.“

Zum § 3 wurde darauf hingewiesen, daß der vorgeschlagene Wortlaut die Behörden veranlasse, die Entschädigung grundsätzlich in wiederkehrenden Leistungen festzusetzen⁹. Deshalb wurde beschlossen, § 3 wie folgt zu fassen:

„§ 16 erhält folgende Fassung:

⁵ § 1 des VO-Entw. zufolge sollte deshalb die Zweckbestimmung „für Erwerbslose“ an allen einschlägigen Stellen der NotVO entfallen.

⁶ VO-Entw. § 2 bezweckte die Ergänzung des § 11 NotVO um folg. Abs. 4–6: „(4) Die Entschädigung kann in wiederkehrenden Leistungen gewährt werden, wenn hierdurch die Durchführung des Unternehmens erleichtert und die Lage des Entschädigungsberechtigten nicht unbillig erschwert wird.

(5) Auch Grundstücke, die bereits kleingärtnerisch genutzt werden, können enteignet werden, um ihre dauernde kleingärtnerische Nutzung zu sichern.

(6) Die nach Abs. 1 bis 5 enteigneten Grundstücke dürfen für die Dauer nur zu den im Enteignungsbescheid vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Reichsarbeitsministers.“ – Das Begleitschreiben vom 4. 12. (o. Anm. 1) gab folg. Begründung: „Die Gewährung einer Enteignungsentschädigung in Form wiederkehrender Leistungen findet sich bereits in dem Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte [vom 4. 10. 1937, RGBl. I S. 1054, § 10] und ist auch in dem Entwurf des Reichsenteignungsgesetzes [nicht verabschiedet; oben Dok. Nr. 75, bes. Anm. 24] vorgesehen. Sie wird ebenso dringend für Kleinsiedlungs- wie Kleingartenzwecke benötigt. Die Finanzierung von Kleinsiedlungen würde sich wesentlich erleichtern, wenn das Land im Enteignungsfalle nicht in bar bezahlt werden müßte. Das Kleingartenwesen kann in erforderlichem Ausmaße nur gefördert werden, wenn die Gemeinden Land zur Verpachtung an Kleingärtner erwerben. Bei der Finanzlage der Gemeinden wird dies vielfach nur möglich sein, wenn zugelassen wird, daß der Kaufpreis allmählich bezahlt werden kann, so daß die Pachtzinsen der Kleingärtner diese Verpflichtung erfüllen helfen.“

⁷ Franz Gürtner.

⁸ Vgl. hierzu den Vm. Geßlers (o. Anm. 1): „Ich habe unsere allgemeinen Bedenken gegen die erweiterte Anwendungsmöglichkeit des vereinfachten Enteignungsverfahrens dargelegt und namentlich für die Fälle des § 11 Abs. 4 und 5 unsere Wünsche auf Einschaltung des ordentlichen Rechtswegs nach dem allgemeinen Enteignungsrecht begründet. Ich bin aber auf wenig Entgegenkommen gestoßen, namentlich sprach sich der Vertreter des Stellvertreters des Führers gegen unsere Auffassung aus. Für den Fall des § 11 Abs. 5 trat uns das RFM, wenn auch schwach, bei. Das RArb[eits]M gab zu, daß die Möglichkeit bestehe, daß in Zukunft mehr enteignet werden müßte. Bisher seien aber Schwierigkeiten und Mißstände des vereinfachten Verfahrens, abgesehen von einem Fall, nicht bekannt geworden. Ich behielt mir unsere endgültige Stellungnahme vor.“ – Zur Position des RJuM in dieser Frage generell vgl. oben Dok. Nr. 90.

⁹ Nach § 3 VO-Entw. sollte dem § 16 NotVO, welcher für den freihändigen Kauf von Kleinsiedlungsland möglichst Stundung und Streckung des Kaufpreises, also die Vermeidung „erheblicher Barzahlungen“, vorschrieb, lediglich folg. Abs. 2 angefügt werden: „Das Gleiche gilt im Falle der Enteignung und bei der Bereitstellung von Kleingärten.“

(1) Bei freihändigem Erwerb soll Land in der Regel nur erworben werden, wenn durch Stundung des Kaufpreises oder durch Vereinbarung mit den Hypothekengläubigern dafür Sorge getragen wird, daß keine erheblichen Barzahlungen zu leisten sind. Der Reichsarbeitsminister kann in diesen Fällen mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen die Reichsbürgschaft für die aus dem Erwerbe des Landes entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern übernehmen.

(2) Abs. 1 Satz 2 gilt auch für den Fall der Enteignung.“

Die erschienenen Ressortvertreter baten, ihnen eine Abschrift über das vom RAM festgestellte Ergebnis der Besprechung zu übersenden¹⁰. Sie versprachen, dafür zu sorgen, daß die Stellung ihrer Herren Minister zu dem Verordnungsentwurf dann beschleunigt herbeigeführt und dem RAM mitgeteilt werde¹¹.

Gisbertz

¹⁰ Die nach dem Ergebnis der Besprechung revid. Neufassung der ÄndVO wurde den vertretenen Ressorts mit der Niederschrift am 22. 12. 1937 übersandt; R 22/2157, Bl. 51 f.

¹¹ Der RJuM beharrte in seiner Stellungnahme vom 18. 1. 1938 auf der Zulassung des ordentl. Rechtsweges zur Anfechtung eines Enteignungsbeschlusses, fand sich nach weiteren Referentenverhandlungen aber schließlich am 7. 2. mit der Zusage ab, die Einspruchsmöglichkeiten in einer RechtsVO nachträglich zu regeln; R 22/2157, Bl. 60–64. Daraufhin verkündete der RAM die VO zur Änderung von Vorschriften über Kleinsiedlungen und Kleingärten vom 26. 2. 1938 (RGL. I S. 233) und erließ am 22. 3. nähere Durchführungsbestimmungen über die Förderung von Kleingärten; ebd. Bl. 74–79; PELTZ-DRECKMANN, NS-Siedlungsbau, S. 188.

Die dem RJuM zugesagte RechtsVO unterblieb. Mit RdErl. vom 8. 12. 1938 betr. „Maßnahmen gegen widerstrebende und ungeeignete Kleingärtner“ räumte der RAM den zugunsten von Kleingartenanlagen enteigneten Grundbesitzern nur das Recht der Verwaltungsbeschwerde in den Fällen ein, in welchen die öffentl. Hand bereits über als Dauergartenland ausgewiesenen Grund verfügte, ihn aber nicht zweckentsprechend nutzte. Gleichzeitig wurden mit diesem RdErl. Juden und Erbkranken generell von der Bewerbung um Kleingartenstellen ausgeschlossen. R 22/2157, Bl. 128–130.

Zitierhinweis

Nr. 197 Referentenbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 17. Dezember 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d197>